APOSTILLE
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Statul: Country / Pays :	Republica Moldova
Prezentul act oficial This public document / Le present acte public	
2. a fost semnat de către has been signed by a ete signe par	Ciubotaru Lorina
3. in calitatea sa de acting in the capacity of agissant en qualite de	judecator
4. şi poarta sigiliul/ştampila bears the seal / stamp of est revetu du sceau / timbre de	Judecatoria Chisinau, Sediul Centru
Confirmat Certified / Atteste	
5. la Agenția Resurse Informaționale Juridice at / a	**6. pe data** 22-03-2022 the / le
7. de către Elena Grate by / par	
8. cu nr. CH3OF03S9Q7F9 No sous no	
9. Nu se aplică: Not applicable : Pas aplicable :	**10. Semnătura digitală:** Digital signature : Signature numérique :

Această Apostilă certifică autenticitatea semnăturii, calitatea în care semnatarul a acţionat şi, dacă este cazul, identitatea sigiliului sau a ştampilei
Această Apostilă nu certifică conţinutul documentului pentru care a fost emis
[Utilizarea acestei apostile nu este valabilă în Republica Moldova]
[Această apostilă este semnată digital șipoate fi verificată la următoarea adresă: www.apostila.gov.md]

Codul de siguranță:2013074286896

This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and,
where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears.This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and,
This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued.
[This Apostille is not valid for use anywhere within Republic of Moldova]
[This Apostille is digitally signed and can be verified on the following address: www.apostila.gov.md]

Security code:2013074286896

Cette Apostille atteste uniquement la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte public est revêtu.
Cette Apostille ne certifie pas le contenu de l’acte pour lequel elle a été émise.
[L’utilisation de cette Apostille n'est pas valable en République de Moldova]
[Cette Apostilleest signée numérique et peut être vérifiée à l’adresse suivante: www.apostila.gov.md]

Code de sécurité:2013074286896

Digitally signed by Grate Elena
Date: 2022.03.29 15:37:15 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Dosarul nr. 1-568/98

Forma nr. 70 1

SENTINȚA

În numele Legii

"13" octombrie 1998

orașul / municipiul Chișinău

Judecătoria raionului, municipiului Centru

Instanța compusă din:

Președinte I. Bucuriu

Grefier Morozan O.

Cu participarea:

procurorului, acuzatorului de stat Cimbir M.

avocatului (ților) Cananeuco V.

a judecat în ședința de judecată publică ~~secretă~~ cauza penală de învinuire lui Dulce Victor Grigore, născut la 14 februarie 1965 în satul Sinești raionul Ungheni, moldovean, studii medii speciale angajat anterior în organele MAI al RM, domiciliat în Chișinău strada M. Spătaru 9/1 ap. 51, nu-i căsătorit divorțat, anterior fără antecedente penale, în săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 185 al 3 CP al RM.

A constatat

Dulce V. G. fiind numit și angajat colaborator de poliție în funcție de inspector al poliției judiciare al CPS Centru mun. Chișinău pe data de 17 iulie 1997 aflându-se în exercițiul funcției în cadrul grupului operativ aproximativ la ora 02.00 la intersecția străzilor Izmail și M. Varlaam din Chișinău s-a apropiat de cet. Alexeev M. care stătea cu cet. Comarzan S. și fără nici un temei depășindu-și atribuțiile de serviciu stabilite prin Legea R.M. „Cu privire la poliție" art. 14, 15, 16, care reglementează condițiile și limitele aplicării forței, mijloacelor speciale și a armei de foc, l-a lovit pe Alexeev M. cu

ografia Sirius"

omatul în spate, după ce a apropiat de
ursfan S. şi i-a aplicat câteva lovituri
patul automatului pe diferite părţi
corpului.
În rezultatul acestor acţiuni lui
Cexeev M. i-au fost pricinuite leziuni
norale uşoare sub formă de echimoză
spate, edem la nas şi excoriaţie la
umărul stâng care sunt calificate
leziuni corporale uşoare cu deregla-
sănătăţii de scurtă durată iar lui
ursfan S. i-au fost pricinuite como-
cerebrale, plagă contuză la bărbie,
excoriaţii şi echimoze pe faţă, cap, gât.
ept. spate, membrele superioare şi infe-
oare care sunt calificate ca leziuni
rporale uşoare cu dereglarea sănă-
tăţii de scurtă durată.
Tot el Dulce V pe data de 18 august 1997
ind colaborator de poliţie în funcţia de
spector al poliţiei judiciare la Comisari-
tul poliţiei s. Centru Chişinău în biroul
19 al sediului pe strada Bulgară 40 bănu-
ind-l neîntemeiat pe cet. Maceret A în
săvârşirea unei infracţiuni, depăşind atri-
buţiile de serviciu, stabilite prin Legea
„Cu privire la Poliţie" art 14, 15, 16
are reglementează condiţiile şi limitele
aplicării forţei, mijloacelor speciale şi a
armei de foc, i-a aplicat lui Maceret A
multiple lovituri cu bastonul de cauciuc
diferite părţi ale corpului pe când Mace-
ret era legat de mâini şi picioare la
spate, s-a aflat timp îndelungat culcat
pe burtă la podea. În rezultatul acţiu-
nilor lui Dulce V, Maceret A a fost
torturat şi pricinuite boli, plăgi şi
echimoze pe umeri, spate, antebraţe
şi gambe care sunt calificate ca leziuni
corporale uşoare.

La şedinţa judiciară inculpatul
a recunoscut vina parţial şi a
explicat că pe data de 17 iulie 1997
se afla la serviciu în grupa operativă la

comisariatul de poliție pentru chemări 2
și împreună cu inspectorul Simonov au primit
o informație că pe strada Izmail un grup
de tineri se bat.

Împreună cu Simonov au ieșit la fața locului
și pe strada Izmail colț cu str. Al. Varlaam
lângă un bar erau un grup de băieți
tineri dintre care la părerea lui doi se
băteau.

El Dulce V. a coborât din mașină cu automatul și l-a reținut pe unul din băieți,
pe familie Cemârtan, în timpul
reținerii Cemârtan a apucat de automat
și trăgea la el și în timpul ce la putea
să-l lovit pe Cemârtan cu automatul
în bărbie, tot atunci inspectorul Simonov l-a
reținut pe al doilea băiat Alexeev M. pe
care i-au adus la poliție și în privința
băieților a fost întocmit proces verbal
pe art 174^{5} CCA.

Nu recunoaște că l-a bătut pe Cemârtan
sau pe Alexeev în timpul reținerii.

Recunoaște numai vina pe episodul de
la 18 august 1997 în privința lui Macerat
și a explicat că pe data de 18 august 1997
avea o informație că Macerat A. a săvârșit
un furt a unui aparat de sudat.

A venit pe adresa lui Macerat A. l-a
reținut și l-a adus la comisariatul de
poliție, în sediul poliției pe strada Bulgară 40 recunoaște că l-a lovit pe
Macerat de câteva ori cu bastonul din
cauciuc. și se căiește în cele comise.

Inculpatul nu recunoaște vina pe episodul
din 17 iulie 1997 în privința pătimașilor
Alexeev și Cemârtan însă vina lui se
dovedește prin depozițiile pătimașilor

Pătimașul Cemîrtan S. a explicat că pe
data de 17 iulie 1997 împreună cu Alexeev
i alți băieți au sărbătorit o zi de naștere
seara mai târziu mergeau spre casă pe
trada Izmail colț cu str. Varlaam și în timp
se îmbrățișau cu Alexeev a observat
ă s-a oprit o mașină și au coborât doi
olițiști unul din ei avea automat.
Cel cu automatul s-a apropiat de ei și
-a lovit pe Alexeev cu automatul în
ate și acela a căzut jos pe urmă poli-
istul cu automatul s-a apropiat de el
a început să-l lovească cu automatul
ste barbă, umeri și peste mâini, atunci
l a fost nevoit să se apere și a apucat
automat. pe polițistul Dulee V
urmă cu forța a fost dus la mașină
adus la secția de poliție, împotriva
i și Alexeev au fost întocmite procese
rbale pe art 1745 CCA însă ei nu erau
ovați și a doua zi la judecată au fost
itați-
Pătimașul Alexeev M. a explicat că pe
ta de 17 iulie 1997 împreună cu Cemîrtan
alți băieți veneau de la o zi de
tere unde au sărbătorit și mergeau pe
da Izmail. Ajungând lângă strada
Varlaam s-a oprit un automobil Volga
care au coborât doi polițiști unul
ei Dulee V. era cu automatul.
ulee V. s-a apropiat de ei și fără
un motiv l-a lovit pe Alexeev
automatul în spate și el a căzut.
e urmă Dulee V. s-a apropiat de
rtan și a început să-l lovească
utomatul iar Cemîrtan se apăra
apu

n
r
u
p
a
a
a
d
E
l
l
g
a
M
ș
de
a
la
și
p
n
a
le
m
a
Al
lui
pe
fem

Al doilea polițist Pimon nu i-a bătut numai a ajutat să-l urce pe Cemîrtan în mașină, pe urmă el ~~A~~ Alexeev M. s-a urcat în mașină după Cemîrtan și au plecat la poliție unde în privința lor au fost întocmite procese verbale pe art 174^5 CCA. Încă a doua zi au fost achitați la judecată.

Martorul Pimon T. a explicat că pe data de 17 iulie 1997 împreună cu Dulce V. se aflau la serviciu la Comisariatul de poliție Centru și seara au primit o informație că pe strada Izmail un grup de băieți fac gălăgie.

El cu Dulce cu automobilul Volga au venit pe str. Izmail colț cu str. M. Varlaam unde au observat un grup de băieți care parcă se întindeau de mâini.

Dulce V. a coborît primul din mașină cu automatul și l-a reținut pe Cemîrtan iar Cemîrtan apucase de automat și se întindea iar el l-a reținut pe Alexeev, l-au urcat pe Cemîrtan în automobil pe urmă și Alexeev M. a urcat în automobil și i-au adus la secția de poliție unde au întocmit procese verbale.

Martorul Pimon a declarat că nu a observat cînd Dulce V. l-a lovit pe Alexeev sau pe Cemîrtan cu automatul.

Martorul Crijanovschi I. a explicat că pe data de 17 iulie 1997 era în grupa de serviciu la Comisariatul de Poliție Centru

i pe la orele 02 noapte Dulce V. și Simion T.
au adus la poliție pe Alexeev și Cemir-
an care erau puțin în stare de ebri-
etate, în privința lor au fost întocmite
rocesele verbale respective și trimise
n judecată, n-a observat ca Dulce să-l
ovească pe vreunul din băieți.

Martorul Postecua R. a explicat că pe
ata de 17 iulie 1997 lucra în Barul „Moraf"
strada Izmail și a observat seara târziu
n grup de tineri în stradă puțin băuți.
La un moment s-a oprit o mașină din
re au coborât două persoane unul din
avea automat iar altul o vergea din
ucine

Dulce cu automatul l-a lovit pe
Alexeev în spate și acela a căzut pe
mă Dulce a început să-l lovească pe
Cemirtan cu automatul peste mâini
sub bărbie iar Cemirtan cu capul
lovit de sticla barului din geam pe
e au aruncat-o

Apoi pe Cemirtan l-au urcat în mașină
Alexeev singur s-a urcat în mașină
mă Cemirtan și au plecat.

Martorul explică că Alexeev cu Cemir-
n se îmbrățișau și nici decum nu se băteau
Exact așa explicații a declarat martorul
acov S. care a fost împreună cu Alexeev
Cemirtan la fața locului pe strada
mail. și martorul Strebilotsi Ruslan care
fel a fost de față.

Pătimașul Maceref nu s-a prezentat la
ința judiciară însă el a înaintat o cerere
judecată prin care roagă să fie
minat dosarul în lipsa lui, deaceea

judecata a dat citire depozițiile pătimașului Macoreț date la ancheta preliminară (f.d. 68-70) din care reiese că pe data de 12 august 1997 acasă la domiciliu el a fost reținut de căpitanul Dulce V. care zicea că s-a furat un aparat de sudat și precum că acest aparat l-a furat Macoreț.

Dulce V. l-a adus pe el la poliție pe strada Bulgară 40 unde în birou i-a legat mâinile și picioarele la spate pe urmă l-a lovit de mai multe ori cu un baston din cauciuc peste picioare și spatele zicându-i să declare că a furat acel aparat. și el Macoreț a fost nevoit să scrie așa o declarație

La fel au fost date citirii depozițiile martorului Mancov care motivat nu putea să se prezinte la ședința judiciară (f.d. 110-112). din care reiese că pe data de 12 august 1997 nepotul lui Macoreț. a fost reținut de către căpitanul Dulce V. și l-a dus la secția de poliție unde Dulce V. l-a bătut pe Macoreț cu un baston din cauciuc că i-au rămas și semne pe corp

La fel vina lui Dulce V. este dovedită și prin actele de expertiză medico-legală (f.d. 81, 82-83, 87) din care este evident că pătimașii au primit leziunile corporale în urma acțiunilor lui Dulce

Așadar audiind explicațiile inculpatului depozițiile pătimașilor și a martorilor, studiind materialele din dosarul penal judecata consideră că vina inculpatului

ste stabilită pe deplin și califică acțiu-
ile lui în baza art. 185 al 3 CP al RM ca
depășire a atribuțiilor de serviciu însoțite de
te de violență, acțiuni de tortură, care
ignese demnitatea personală a părții vă-
imate săvârșite în mod repetat.
La momentul aplicării formei și mări-
i de pedeapsă pentru inculpat judecata
ine cont de circumstanțele atenuante că
Dulce V anterior nu a fost judecat, se
ește sincer în cele comise.
Circumstanța agravantă este săvârșirea
faptului prin batjocorirea părții vătămate.
Judecata ține cont și de faptul că în
ma acțiunilor lui nu sunt careva
urmări grave, deaceea judecata ajunge
concluzia că pentru infracțiunea săvâr-
tă inculpatului este posibil și necesar de
i numi o pedeapsă condiționată la privațiu-
de libertate cu privarea de drept de a
colabora în organele Ministerului Afacer-
lor Interne.
În baza celor expuse și conform art
art 377 CPP al RM judecata

A HOTĂRÎT

A-l recunoaște pe Dulce Victor Grigore
lpabil în săvârșirea infracțiunii prevăzute
art 185 al 3 CP al RM și a-i numi pedeapsă
baza acestei legi 5 (cinci) ani privațiune de
bertate cu privarea de drept de a activa
i colabora în organele Ministerului
acerilor Interne al RM pe un termen de
ani
În conformitate cu art 43 CP al RM
deapsa sub formă de privațiune de liber-
te numită prin cumula dată lui

5

Dulce Victor Grigore a-i o socoti condiționată pe un termen de un an. 5

Măsura preventivă în privința lui Dulce Victor a-i lăsa obligațiunea în scris de a nu părăsi localitatea de domiciliu.

Sentința cu drept de apel la Tribunalul Chișinău în termen de 10 zile.

Judecător:

Copia corespunde originalului.
Irevocabilă la data de 26.10.1998
Judecător
Specialist
M. Sava